

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5600/2548

พันเอกมนัส รัศมี
นายวิชาญ รืวทองชุ่ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (10), มาตรา 27 วรรคหนึ่ง, มาตรา 27 วรรคสอง, มาตรา 197 วรรคสอง (เดิม), มาตรา 201 วรรคหนึ่ง (เดิม), มาตรา 201 วรรคสอง (เดิม)

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยทั้งสามซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อน จำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีพยานมาสืบแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบฟ้อง จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองในส่วนของจำเลยที่ 3 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยที่ 3 นำพยานเข้าสืบต่อไปและให้โจทก์นำพยานเข้าสืบหักล้างแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ย่อมหมายถึงว่าศาลฎีกาได้อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ได้เลื่อนคดีตามที่ร้องขอ และวันสืบพยานตามความหมาย ป.วิ.พ. มาตรา 1 (10) คือวันที่ศาลชั้นต้นเริ่มทำการสืบพยานจำเลยที่ 3 ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่นี้ โจทก์ทราบกำหนดวันนัดสืบพยานจำเลยที่ 3 โดยชอบแล้ว เมื่อโจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลในวันนัด จึงถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง (เดิม) ศาลต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาตามมาตรา 201 (เดิม) กล่าวคือ ศาลต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ แต่หากจำเลยที่ 3 ขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลต้องมีคำสั่งแสดงว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาก่อน แล้วจึงจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 205 ถึงมาตรา 209 เดิม ซึ่งเป็นบทบัญญัติพิเศษโดยเฉพาะ

ของวิธีพิจารณาวินิจฉัยอันว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงจาก กระบวนวิธีพิจารณาวินิจฉัย ดังนั้น การที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาแต่ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนพิจารณาอย่างวิธีพิจารณาวินิจฉัยโดยมีคำสั่งว่าให้จำเลยที่ 3 สืบพยาน แล้ว เลื่อนคดีไปให้โจทก์ชักร้านในนัดหน้า จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยผิด ระเบียบที่เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการปฏิบัติผิด ระเบียบนั้นร้องขอ ศาลย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้น ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มาตรา 27 วรรคสอง กำหนด กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการที่คู่ความจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาผิด ระเบียบว่า "ข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่าย นั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้น ต้องมิได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้อง มิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้น ๆ" เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ได้คัดค้านหรือร้องขอให้ ศาลชั้นต้นเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ กลับนำตัวจำเลยที่ 3 เข้าเบิกความจน จบคำชักร้าน แล้วต่อมาเพียงแต่ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวน พิจารณาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 201 วรรคสอง โดยไม่ได้ขอให้เพิกถอนกระบวน พิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นการโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา เพื่อจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 226 (2) เท่านั้น หลังจากนั้นจำเลยที่ 3 ก็ได้ ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปจนเสร็จการพิจารณา กรณีต้องถือว่าจำเลยที่ 3 มิได้ ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 27 วรรคสอง อีกทั้งจำเลยที่ 3 ได้ดำเนินการพิจารณาต่อไปหลังจากได้ทราบเรื่องผิด ระเบียบนั้น จำเลยที่ 3 จึงไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาขอให้ศาลสูงมีคำสั่งเพิกถอนการ พิจารณาที่ผิดระเบียบเช่นนี้ได้อีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระต้นเงิน 313,842 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเวลา 28 เดือนเศษ โจทก์ขอคิดเพียง 28 เดือน เป็นเงิน 109,844 บาท

จำเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดลสืบพยานจำเลยทั้งสาม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 313,842 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินคือวันที่ 26 ตุลาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 109,844 บาท ตามที่โจทก์ขอ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 6,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองในส่วนของจำเลยที่ 3 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยที่ 3 นำพยานเข้าสืบต่อไป และให้โจทก์นำพยานเข้าสืบหักล้างได้ เสร็จแล้วให้พิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 313,842 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 109,844 บาท หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6892/2540 ให้จำเลยที่ 3 ร่วม กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6892/2540 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษายก คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองนั้นสืบเนื่องมาจากการพิจารณาคดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นชี้ สองสถานแล้วกำหนดให้จำเลยทั้งสามมีหน้าที่นำสืบก่อนและนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 31 สิงหาคม 2538 เวลา 9 นาฬิกา แต่ได้มีการเลื่อนคดีตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลย จำเลยทั้งสามก็ไม่มาศาล ศาลชั้น ต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า "พฤติการณ์เป็นการประวิงคดีจึงไม่มีเหตุสมควร ที่จะให้เลื่อนคดี จึงไม่อนุญาตและให้ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ?" และอนุญาตให้ เลื่อนคดีไปสืบพยานโจทก์ในนัดหน้าตามที่ทนายโจทก์ขอ แต่ศาลฎีกาในคำพิพากษา ฎีกาที่ 6892/2540 วินิจฉัยว่า กรณียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 จงใจประวิงคดีให้ล่าช้า และเป็นความผิดของจำเลยที่ 1 ที่ไม่ดำเนินการให้ได้พยานมาสืบ ควรให้โอกาส จำเลยที่ 3 ได้ดำเนินการอีกสักนัดหรือสองนัดก่อน จึงจะควรถึงขั้นพิจารณาว่าจำเลย ที่ 3 ประวิงคดีหรือไม่ กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ประวิงคดี และพิพากษายกคำ พิพากษาศาลล่างทั้งสองในส่วนของจำเลยที่ 3 และย้อนสำนวนมาให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการให้จำเลยที่ 3 นำพยานเข้าสืบต่อไป แล้วให้โจทก์นำพยานเข้าสืบหักล้างได้

เช่นนี้ย่อมมีผลเท่ากับว่าศาลฎีกาได้พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งในรายงาน
กระบวนการพิจารณาลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ว่าจำเลยที่ 3 ประวิงคดี และยกคำ
สั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 3 เลื่อนคดี รวมทั้งยกคำสั่งที่ให้ถือว่า
จำเลยที่ 3 ไม่มีพยานมาสนับสนุนเอง ดังนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวที่ย้อนสำนวน
มาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยที่ 3 นำพยานเข้าสืบต่อไปแล้วให้โจทก์นำพยาน
เข้าสืบหักล้างได้ ย่อมมีผลเท่ากับว่าในวันนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 29 พฤศจิกายน
2538 นั้น ศาลฎีกาได้อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ได้เลื่อนคดีตามที่จำเลยที่ 3 ร้องขอ
นั่นเอง เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้โจทก์และจำเลยที่ 3 ฟัง
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 และในวันดังกล่าวหลังจากอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้
คู่ความฟังแล้ว ศาลชั้นต้นได้ดำเนินการพิจารณาคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ใหม่ โดย
กำหนดนัดสืบพยานจำเลยที่ 3 ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนในวันที่ 31 มีนาคม 2541 ครั้น
ถึงวันนัด ได้มีการเลื่อนคดีอีก จนกระทั่งวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 จึงได้มีการสืบ
พยานจำเลยที่ 3 เป็นครั้งแรกในวันนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบ
พยานและถือว่าเป็น "วันสืบพยาน" ตามบทนิยามความหมายแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 1
(10) เมื่อปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นในวันนั้นว่า มีแต่จำเลย
ที่ 3 และทนายจำเลยที่ 3 เท่านั้นที่มาศาล แต่ฝ่ายโจทก์ไม่มีใครมา โดยมีได้ร้องขอ
เลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนลงมือสืบพยาน กรณีจึงต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง เดิม ซึ่งบัญญัติให้ถือว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณา และอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 201 วรรคหนึ่ง เดิม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ศาล
มีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยที่ 3 จะได้แจ้งต่อศาลในวัน
หรือก่อนวันสืบพยานว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป และหากจำเลยที่
3 ได้ขอให้ดำเนินการพิจารณาต่อไป มาตรา 201 วรรคสอง ก็กำหนดให้ศาลมีคำสั่ง
แสดงว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาแล้วให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว
ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 205 ถึงมาตรา 209 เดิม ซึ่งเป็นบทบัญญัติพิเศษโดย

เฉพาะของวิธีพิจารณาวิสามัญ อันว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากกระบวนการวิธีพิจารณาสามัญ ดังนั้น การที่โจทก์ขาดนัดพิจารณา แต่ศาลชั้นต้นกลับดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปอย่างวิธีพิจารณาสามัญ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยผิดระเบียบที่เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการปฏิบัติผิดระเบียบนั้นร้องขอ ศาลย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียได้ ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการที่คู่ความจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาผิดระเบียบว่า "ข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมีได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมีได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้น ๆ" เมื่อได้ความว่า จำเลยที่ 3 ได้ทราบเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบในวันที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาคือวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 นั้นแล้ว แต่จำเลยที่ 3 ก็หาได้คัดค้านหรือร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบในวันดังกล่าวไม่ แต่กลับนำตัวจำเลยที่ 3 เข้าเบิกความจนจบคำซักถาม และต่อมาวันที่ 14 สิงหาคม 2541 จำเลยที่ 3 ก็เพียงแต่ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 201 วรรคสอง แต่ก็หาได้ร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวไม่ คงเพียงแต่ยื่นคำแถลงโต้แย้งไว้ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเพียงการโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาเพื่อจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไปตามมาตรา 226 (2) เท่านั้น หลังจากนั้นจำเลยที่ 3 ก็ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปจนเสร็จการพิจารณา กรณีจึงต้องถือว่าจำเลยที่ 3 มิได้ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 27 วรรคสอง อีกทั้งจำเลยที่ 3 ได้ดำเนินการพิจารณาต่อไปหลังจากได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วนั้น จำเลยที่ 3 จึงไม่

อาจอุทธรณ์หรือฎีการ้องขอให้ศาลสูงมีคำสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเช่นว่า
นี้ได้อีก

พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ธานีศ เกศวพิทักษ์-วิชัย วิวิตเสวี-เกรียงชัย จິงจตุรพิธ)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายฤทธิรงค์ สมอุดร

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ